

关于第66974704号“COCOB0B0及图”商标

驳回复审决定书

商评字[2023]第0000293896号

申请人：广州珂葆生物科技有限公司

委托代理人：华进联合专利商标代理有限公司

申请人对我局部分驳回其第66974704号“COCOB0B0及图”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

申请人复审的主要理由：申请商标与驳回决定中引证的第33275261号商标（以下称引证商标）未构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。引证商标现权利状态不稳定，恳请暂缓审理本案。申请商标经过申请人的使用已具有一定的知名度，不会使消费者产生混淆误认。综上，请求准予申请商标初步审定。

申请人在复审程序中提交了合同、荣誉资料、媒体报道等证据。

经复审查明：至本案审理时，引证商标经撤销连续三年不使用程序撤销其在清洁制剂、香皂等商品上的注册申请，现为核定使用在宠物用沐浴露（不含药物的清洁制剂）商品上的有效在先注册商标。

经复审认为，申请商标与引证商标在字母构成、呼叫等方面相近，已构成近似商标。申请商标指定使用的含药物的宠物用沐浴露商品与引证商标核定使用的宠物用沐浴露（不含药物的清洁制剂）商品属于类似商品。申请商标与引证商标并存，易使消费者对商品的来源产生混淆误认，已构成《中华人民共和国商标法》第三十条所指的情形。申请商标指定使用的含药物的梳洗用制剂商品与引证商标核定使用的商品不属于类似商品，故申请商标在上述非类似商品上的注册申请予以初步审定。申请人提交的证据不足以证明申请商标经过使用已取得与引证商标相区分的显著性。

依照《中华人民共和国商标法》第二十八条、第三十条、第三十四条及《中华人民共和国商标法实施条例》第二十一条的规定，我局决定如下：

申请商标指定使用在含药物的梳洗用制剂商品上的注册申请予以初步审定，申请商标指定使用在其余复审商品上的注册申请予以驳回。

申请人对本决定不服，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，在向法院递交起诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员：李娇娜

张会

曹娜

2023年10月17日